

1500056-18.2022.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... dúvidas de que a imputação do delito de tráfico de drogas é procedente é procedente.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Na primeira fase, estabeleço a pena no mínimo legal, considerando que a quantidade de droga encontrada foi utilizada como um dos elementos para caracterizar a conduta como tráfico, mas não se mostra exorbitante a ponto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500056-18.2022.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500056-18.2022.8.26.0024

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2011243/2022 - DEL.SEC.ANDRADINA, 22417469 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 2011243 - DEL.POL.CASTILHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDENIR MELO DOS SANTOS

Réu Preso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra VALDENIR MELO DOS SANTOS imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Narra a denúncia que no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 18h10min, na Rua Padre Claro, nº 275, Centro, na cidade de Castilho, nesta comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.15, 18/19 e 48/49 dos presentes autos, trazia consigo, transportava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 04 porções de "maconha", com peso aproximado de 108,85g (cf. auto de constatação provisório de fls.09/11), substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida em 21 de março de 2022 em decisão de fls.129/132. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação de fls.99/105.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do CPP 386, V e VII e, subsidiariamente, desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06, fixação de eventual pena no mínimo e direito de apelar em liberdade.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls.01/02, boletim de ocorrência de fls.03/06, autos de exibição e apreensão de fls.07/08, laudos periciais de fls.09/11, termo de depoimento de fls.13/14, termo de interrogatório de fl.15, fotografias de fls. 31/34 e 90/93), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

Anderson Estigarribia São Miguel, testemunha e policial militar, narrou que estavam em patrulhamento em Castilho e se depararam com o Valdenir, sobre quem recaía 'denúncias' informais de que praticava o tráfico, com um volume na cintura.

Realizaram abordagem e nada de ilícito encontraram, apenas R\$ 330,00 e celular. Em vistoria ao veículo, localizaram uma porção de droga. Ele negou ser usuário em um primeiro momento, mas com contradições. Em diligência na residência, com entrada franqueada pela mãe, localizaram no quarto dele R\$ 85,00, mais 3 porções de maconha e pedaços de sacola recortados. Foi dada voz de prisão. As "denúncias" informais contra o réu eram recentes, mas todas sem registro, já que as pessoas tem medo de represálias. A mãe dele falou categoricamente que o réu não era usuário de drogas, por mais de uma vez. A porção de maconha localizada no veículo tinha cerca de 25 a 30g, era uma porção grande.

A testemunha e policial militar Carlos Roberto da Silva, confirmou a versão de seu colega, sem divergências ou acréscimos dignos de nota.

Interrogado, o réu negou o tráfico. Confirmou que estava com as drogas, mas para seu próprio. Disse que havia comprado as drogas há cerca de uma semana, sendo que costumava usar todos dias. Comprou cerca de 100 gramas de maconha e pagou R\$ 200,00. O dinheiro encontrado era proveniente de seu trabalho.

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese houve a apreensão de mais de 108 gramas de maconha, em uma cidade de proporções diminutas. Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017). Portanto, com a quantidade encontrada, seria possível a confecção de 100 a 200 cigarros de maconha, algo expressivo.

De se notar que no veículo do acusado havia uma porção grande de maconha (os policiais estimaram entre 30 a 80 gramas), muito superior ao que seria necessário para o mero consumo pessoal imediato. É dizer: não faria sentido que o acusado estivesse com tamanha quantidade de drogas em seu veículo, apenas para uso pessoal, sendo que, segundo sua versão, teria comprado as drogas uma semana antes dos fatos. É dizer: se as drogas adquiridas fossem para mero consumo pessoal não haveria tamanha quantidade no carro, já que todo o entorpecente estaria armazenado na casa e só faria sentido o acusado portar aquilo que consumiria imediatamente. Assim, as circunstâncias da prisão indicam que a droga destinava-se ao tráfico.

Anoto que também apreendeu-se plásticos picados (fl. 07) na residência do réu e valores em importe próximo a um terço do salário mínimo. Somados à quantidade de droga, pode-se dizer que o réu tinha cerca de R\$ 600,00 disponíveis, o que representa mais de 40% de sua última remuneração registrada (fl. 110). Ou seja, mesmo trabalhando, a quantia é significativa.

Convém estabelecer que a versão do réu também mostrou-se confusa. Disse que havia

comprado 100 gramas de maconha uma semana antes e que costumava usar drogas todos os dias. Entretanto, estava em poder de cerca de 108 gramas, o que supera os 100 teoricamente adquiridos e também se mostra incompatível com a versão de que seria usuário contumaz. Some-se a isso o que os policiais disseram sobre os relatos da mãe do acusado, que teria negado que ele seria usuário de drogas – no ponto, o réu disse que escondia o fato de sua mãe, em que pese usar drogas há vários anos.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

Outra questão a ser ponderada é que as posições de usuário de drogas e traficante não são excludentes entre si. Em outras palavras, mesmo que o réu seja efetivamente usuário de drogas isso não é impeditivo para o reconhecimento do delito de tráfico – o usuário pode muito bem também ser vendedor ou, ainda, o vendedor ser usuário. Corroborando tal raciocínio: “a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).

Aliás, é comum que usuários adentrem ao mundo do tráfico justamente para sustentar o vício, por ser a atividade ilícita extremamente lucrativa.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico de drogas é procedente é procedente.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Na primeira fase, estabeleço a pena no mínimo legal, considerando que a quantidade de droga encontrada foi utilizada como um dos elementos para caracterizar a conduta como tráfico, mas não se mostra exorbitante a ponto de se recomendar alteração da pena inicial. A natureza da droga também não recomenda exasperação.

Em suma, não vislumbro razões para alterar a pena-base.

Na segunda fase, ausentes agravantes. As atenuantes, se existentes, não poderiam conduzir a pena aquém do mínimo – súmula 231 do STJ.

A pena-base fica assim inalterada.

Na terceira fase, curvo-me à atual jurisprudência nacional, que ante a miríade de casos de tráfico de droga, optou pelo caminho da menor penalização da conduta, mesmo sendo tão presentes os deletérios efeitos da venda de drogas em nossa sociedade.

Assim, a aplicação do redutor, que a meu ver deveria ser a exceção, tornou-se a regra, praticamente automatizado, em interpretação que deixa de observar a própria Constituição da República, a qual deu tratamento bastante enfático e especial a este crime, o estabelecendo como um dos mais graves de nosso ordenamento – vide artigos 5º, XLIII e LI, 144, II e 243, parágrafo único. E, como se sabe, a interpretação das normas infralegais deveriam partir da Constituição, e não o contrário.

De toda forma, à míngua de provas mais consistentes e seguras sobre a efetiva dedicação a atividades criminosas, em que pese a gravidade da conduta, aplico o redutor do § 4º e reduzo a pena em 2/3, chegando a 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa.

O regime inicial, ausentes causas de alteração da pena e tendo em vista a atual jurisprudência do STJ, inclusive em HC coletivo (STJ. 6ª Turma. HC 596.603-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 08/09/2020), deve ser o aberto.

Viável a substituição da pena privativa de liberdade, por reprimenda restritiva de direitos, consistente em: 1) prestação de serviços à comunidade, a critério do juízo da execução e 2) prestação pecuniária consistente em 5 salários mínimos, a ser pago a entidade indicada pelo juízo da execução, autorizado o parcelamento em

até 10 vezes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO VALDENIR MELO DOS SANTOS, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, calculados em seu mínimo legal. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, consistente em: 1) prestação de serviços à comunidade, a critério do juízo da execução e 2) prestação pecuniária consistente em 5 salários mínimos, a ser pago a entidade indicada pelo juízo da execução, autorizado o parcelamento em até 10 vezes.

Recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Condene o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Com relação aos bens apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União (revertendo-se ao Funad), na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491 ou sua inutilização, caso inservíveis.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 25 de abril de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)